57660_2024-12-04 10:29:09

民事起诉状

原告：韦明科，男，1970 年 5 月 21 日出生，汉族，住重庆市大渡口区西城大道6625小幢29-4，身份证号码 510221197005212315。

联系电话：

被告 1：重庆寅鼎汽车经纪有限公司，住所地重庆市渝中区大坪正街 19 号 2 单元 17-2#，统一社会信用代码 91500103352776160X。

法定代表人王仕磊，该公司经理。

联系电话：

被告 2：王仕磊，男， 1986 年 7 月 28 日出生，汉族，住重庆市渝中区长江一路 30 号附 1 号 3 单元 10-2，身份证号码 500103198607283211。

被告 3：范雨，女，1987 年 7 月 20 日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区下土湾路 188-7 号 14-15，身份证号码 500103198707207363。与被告 2 系夫妻关系。

联系电话：

请求事项：

1、判令被告重庆寅鼎汽车经纪有限公司、王仕磊、范雨立即连带偿还所欠原告代垫购车款本金 258610 元及截止到 2017 年 11 月 30 日的利息 5344.4 元，以及从 2017 年 12 月 1 日至还清日止的利息（利息以被告尚欠的 258610 元为基数，按月利率 2%标准计算，利随本清）；263954.4

57660_2024-12-04 10:29:09

57660_2024-12-04 10:29:09

2、判令被告承担本案诉讼费、财产保全费等原告实现债权的一切费用。

事实及理由：

2017 年 6 月 23 日，原告韦明科与被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊签订了《关于汽车贸易的合作框架本协议》，协议约定原告为被告从事汽车贸易业务垫资 691560 元，该笔款项由被告指定原告打入链动汽车（上海）有限公司宁波银行 70160122000014930 的账号中购买 2017 款 EcoBoosT180 豪华型福特蒙迪欧汽车四台，汽车销售所得利润原、被告各得 50%，被告保证原告每台车保底利润 5000 元，并在 10 个工作日内完成销售，自原告垫资之日起，被告未在 15 个自然日内完成销售的车辆，由被告回购滞销车辆并支付原告每台车垫款金额 10%的违约金。2017 年 6 月 24 日，原告按被告指示，将 691560 元款项打入被告指定的链动汽车（上海）有限公司宁波银行账号中，并由被告提取福特蒙迪欧汽车四台。后被告未按期将全部汽车完成销售，2017 年 9 月 19 日，被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊与原告韦明科进行结算，向原告出具《欠款附加条款》。该条款载明“因 2017 年 6 月 23 日重庆寅鼎汽车经纪有限公司法人王仁磊与出资方韦明科签订《关于汽车贸易的合作框架本协议》，现重庆寅鼎汽车经纪有限公司王仕磊已偿还购车款人民币 432950 元。剩余购车款人民币 258610 元定于 2017 年 11 月 16 日前归还，该笔欠款分三次支付，支付期限为：第一次支付于 2017 年 10 月 1 日前，支付金额为 58610 元；第二次支付于 2017 年 11 月 1 日前，支付金额为 100000 元；第三次

57660_2024-12-04 10:29:09

57660_2024-12-04 10:29:09

支付于2017年11月16日前，支付金额为100000元。若每笔支付金额在规定时间未能完成，则按每笔未支付金额支付2%的月息，单笔还款金额违约金按未支付金额的10%计算，此后还款金额以此类推，直至偿还完所有欠款金额，息随本清。主合同为《关于汽车贸易的合作框架本协议》为依据。”双方进行结算后，被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊并未按时履行支付义务，截止到2017年11月30日，被告重庆寅鼎汽车经纪公司、王仕磊尚欠原告购车款本金人民币258610元及利息5344.4元（实际计算至借款本息付清止）。王仕磊与被告范雨系夫妻关系，该笔借款发生在双方夫妻关系存续期间，应为双方的夫妻共同债务。

综上所述，原告为保护自己合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉诸贵院，请依法判令各被告承担相应民事责任。

此致

重庆市大渡口区人民法院

具状人：

2017年12月14日

57660_2024-12-04 10:29:09